

外国人在中国“超国民待遇”的形成机制、历史渊源与制度治理

从治外法权记忆、外事体系、发展主义到现代国民待遇

深度研究报告 | 2026 年 8 月

核心判断：中国没有一个“外国人整体高于中国公民”的统一法律体系。更符合事实的结构是：外国人在公民身份、政治权利、就业许可、居留等方面受到额外限制；与此同时，在税收、奖学金、国际化项目、高端人才以及部分行政实践中，存在选择性、目标型或执行层面的特殊待遇。真正需要治理的不是一切差异，而是那些无法用实际需求、公共目标和比例原则解释的身份性优待。

摘要：结论先行

这不是一个单纯的“崇洋”问题，而是一套历史记忆、稀缺资源定价、发展主义政策、外事风险管理、组织 KPI 和东道主礼遇共同塑造的制度结果。

本报告将“超国民待遇”区分为四类：正式法律优惠、政策性激励、执行性超额服务、舆论放大。前三者的形成机制不同，不能用一个道德标签解释。更重要的是，外国人在中国同时存在大量“低于国民待遇”的制度约束，因此任何分析都必须进行双向比较，而不是只搜集外国人受优待的个案。

- 历史上，1840 年代以后领事裁判权和租界制度确实构成强制性的外国法律特权；但它与今天的税收、留学、人才政策不存在直接法律继承关系。它更重要的长期影响，是塑造了中国社会对“外国身份特权”的高度敏感和国家层面对主权平等的强烈规范诉求。[4][5]
- 1949—1970 年代，新中国建立了高度组织化的“外事系统”和外宾接待体系。外国人数量稀少，且往往兼具外交、宣传、技术和国际关系价值；“外宾”因此被当作需要专门管理和接待的政治对象，而不是普通居民。[3][6]
- 改革开放以后，外国资本、外汇、技术和国际市场被视为稀缺资源。以税收和土地优惠吸引外资曾被官方直接称为“超国民待遇”；2008 年企业所得税统一，标志着这种发展阶段型优惠大幅收缩。[1][2]
- 高校和地方机构的“国际化”目标容易在委托—代理过程中被简化为可量化指标，例如国际学生数量、外籍专家数量和国际合作项目数，从而形成资源向外国身份倾斜的组织激励。
- 涉外事务往往具有更长的升级链条和更高的声誉风险。公共管理研究显示，在高威胁和高问责情境下，基层官员更容易风险厌恶、采取避责策略；这为“为什么同一件小事一涉外就被高规格处理”提供了机制解释，但目前缺少全国性数据证明其普遍程度。[19][20]
- 解决方案不是把外国人的服务降下来，而是建立“统一底线 + 需求补偿 + 目标型激励 + 透明评估”的框架：基本权利、纪律和程序尽量国籍中性；语言和签证等按实际障碍补偿；人才、科研和外交项目按可验证的公共价值竞争；所有差异政策设置期限、成本披露和退出机制。

1843—2026：从“法律特权”到“选择性政策优惠”的结构变化

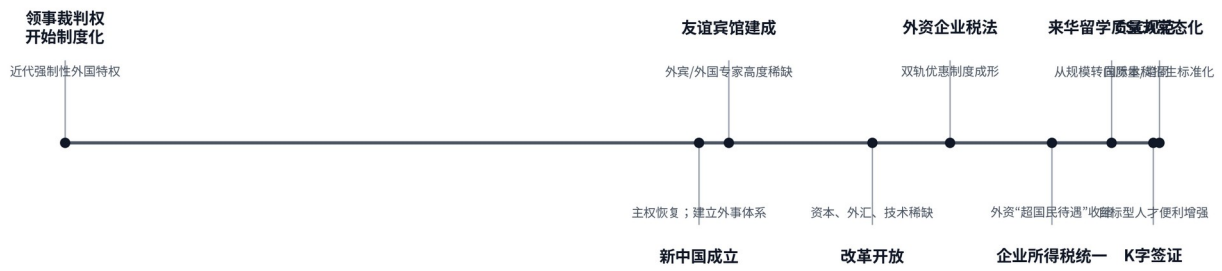


图1 历史阶段：外国身份从“法律特权”到“稀缺资源”再到“目标型政策对象”的变化

研究边界与方法

“超国民待遇”并不是中国现行法律中针对外国自然人的统一法定概念。在官方语境中，这个词更典型地用于描述改革开放早期外资企业获得的税收、土地等优惠。[1] 因此，本报告采用分析性定义：如果仅因外国身份而获得同等条件的中国公民通常无法获得的公共资源、程序便利或经济利益，并且这种差异不能由实际需求、明确公共目标或比例原则合理解释，则称为“身份型超国民待遇”。

与之相对，三类差异不应简单视为特权：第一，外交人员依据国际法享有的外交特权与豁免；第二，因语言、签证、跨境家庭等客观障碍提供的“功能性便利”；第三，经过公开竞争、以稀缺技能或外交目标为条件的政策激励。争议的核心，不是“有没有差异”，而是差异的依据是否从“国籍”转向“需求和公共价值”。

概念	判定标准	典型例子	规范评价
身份型优待	国籍本身成为资源分配理由	同等条件下仅外国身份可获得更高标准公共资源	高风险，应逐步退出或改造
功能性便利	弥补客观障碍	翻译、签证协助、跨文化说明	合理，属于实质平等
战略型激励	以人才、科研、外交、投资收益为条件	高端人才签证、竞争性奖学金	可保留，但需透明和评估
外交法定待遇	国际条约与外交关系要求	外交人员特权与豁免	不属于一般“外国人待遇”比较

证据方法上，本报告优先使用中国政府、教育部、财政部、税务总局、国家移民管理局等官方材料；历史部分结合剑桥、牛津等学术研究；对“公安或基层机构是否普遍优待外国人”这类缺少全国统计的问题，明确标为机制推断而不是事实总量判断。

第一章 现象到底是什么：四种“超国民待遇”不能混为一谈

1.1 正式制度上的差异：最容易验证

现行制度中确实存在一些明确以外籍身份为条件的优惠。最典型的是外籍居民个人的津补贴个人所得税政策：符合条件的外籍个人可以在专项附加扣除与住房补贴、语言训练费、子女教育费等津补贴免税政策之间择一享受，政策延续至 2027 年 12 月 31 日。[12] 这种安排具有清晰的国籍标签，因此是研究“超国民待遇”时最坚实的一类证据。

但即使如此，也不能只看“是否有优惠”，还要看政策目的。其历史逻辑是降低国际流动人才的迁移成本和雇佣成本，从而提高中国城市和跨国企业吸引外籍人才的能力。问题在于：当中国本土高技能人才同样承担高房租、子女教育等成本时，继续以国籍而不是“国际迁移成本”作为优惠条件，会越来越难通过横向公平检验。

1.2 政策性激励：奖学金与人才便利

中国政府奖学金、高端外国人才工作许可便利、K 字签证等属于“政策性激励”。这类政策不是因为外国人天然拥有更高权利，而是国家用公共资源换取教育外交、科研能力、国际网络和稀缺人才。2025 年国务院增设 K 字签证，面向符合条件的外国青年科技人才；外国高端人才 A 类在工作许可中享有无数量限制、材料简化等便利。[17][18]

国际比较说明，“政府给外国学生奖学金”本身并非中国独有。美国 Fulbright、英国 Chevening、日本 MEXT 都通过财政资助国际学生或学者来实现教育交流、领导力网络和国家软实力目标。[21][22][23] 因此，真正的政策问题不是“为什么花钱给外国人”，而是：选拔是否竞争、资助是否与公共目标匹配、国内公众能否看见收益、失败项目是否退出。

1.3 执行性优待：最常被感知、最难量化

第三类是法律没有明确规定，但组织在现实执行中可能投入更多注意力，例如涉外投诉被更快升级、学校为国际学生配置更高密度的管理人员、商业机构对外国顾客投入更多解释和协调。这里最容易出现“个案真实、总体不明”的问题。

公共管理理论提供了一条重要解释：当一件事被认为具有更高的问责、舆论或跨部门升级风险时，基层决策者会更风险厌恶、更倾向于选择“保险”的处理方案。中国干部责任制研究和基层危机实验均发现，威胁感、问责压力与避责行为存在系统联系。[19][20] 但没有全国数据能证明“外国人报警一定比中国人更快”，因此报告把它定义为“风险型优待的机制假说”，而不是普遍事实。

1.4 舆论型优待：高可见度个案造成总体印象

最后一类来自传播。外国学生宿舍、校园“学伴”、个别违法案件或商业服务争议，天然具有身份冲突和公平比较属性，传播概率远高于普通个案。网络会把“可见度”误当作“发生率”：看到十个外国人获优待的案例，并不能自动推断全国有多少外国人获优待。

因此，严谨研究必须做两件事：一是寻找制度文本和统计数据；二是寻找反例。外国人在中国就业需要工作许可，部分岗位须符合“国内暂缺适当人选”等条件；外国人还受到签证、居留、限制区域等额外管理；永久居留者也明确不享有公民政治权利。[13][14][15] 这些制度说明“外国人在中国整体高于公民”并不成立。

第二章 历史渊源：不是一条直线，而是四套制度遗产叠加

2.1 1843—1943：治外法权塑造了“外国身份特权”的历史记忆

1843年以后，领事裁判权逐步制度化，外国人在部分案件中不受中国司法机关直接管辖；条约口岸和租界又进一步形成复杂的中外双重或多重治理结构。[4][5] 这是近代中国最典型、也最具强制性的外国法律特权。

但必须避免一个常见误区：今天的留学生奖学金、人才签证或税收优惠，并不是近代治外法权的法律延续。1949年后的中华人民共和国以废除不平等条约遗产、恢复国家主权为重要政治基础。近代史更重要的后果是“记忆效应”：中国公众对外国人因身份获得规则例外尤其敏感，因为这种差别很容易被解释成近代等级秩序的回潮。

换言之，近代史并不直接制造今天的优惠政策，却显著提高了今天优惠政策的“合法性成本”。同样一项制度差异，如果对象是地区、行业或职业，公众可能把它理解为普通政策；如果对象是外国身份，则更容易被赋予主权、尊严与历史情绪。

2.2 1949—1978：主权平等与“外宾特殊管理”同时形成

新中国成立后，一方面彻底否定近代外国人在华治外法权；另一方面，在冷战、国际封锁和高度稀缺的跨国交流环境中，外国人又成为需要专门管理的“外事对象”。历史研究显示，1949—1976年的“外事系统”通过精细安排外国访问、住宿和行程来进行国际形象建设；受邀外宾常常获得专门接待甚至费用支持。[3]

这种制度的逻辑与近代特权完全不同：不是外国人拥有主权外的法律权利，而是国家把外国人视为外交、宣传和国际关系资源。1950年代苏联专家同时又是工业化和技术转移的重要载体。相关研究显示，1952年前后已有约千名苏联专家在华工作；1954—1957年苏联向中国派出数千名专家。[6] 友谊宾馆等设施正是在这一背景下形成。

这段历史留下了一种组织认知：外国人不是普通服务对象，而可能代表国家关系、技术资源和国际形象。即使后来外国人在中国已不再极端稀少，这种“外事事项高敏感度”的组织文化仍可能以路径依赖方式保留。

2.3 1978—2008：发展主义把“外国身份”与稀缺资源绑定

改革开放早期，中国最缺的不是一般消费品，而是资本、外汇、先进技术、管理经验和国际市场入口。于是“外国”在政策中不再主要是外交对象，而变成经济发展资源。官方对2007年企业所得税改革的解释非常直接：改革开放初期资金、外汇短缺，给外资一定优惠有助于吸收更多外资、增加出口和补充外汇不足。[1][2]

这构成了理解后来很多现象的核心：只要国家判断外国身份与稀缺资源高度相关，就会有动力采用差别待遇降低对方进入成本。税收、土地、审批和服务便利不是“情感偏爱”，而是发展主义的价格工具。

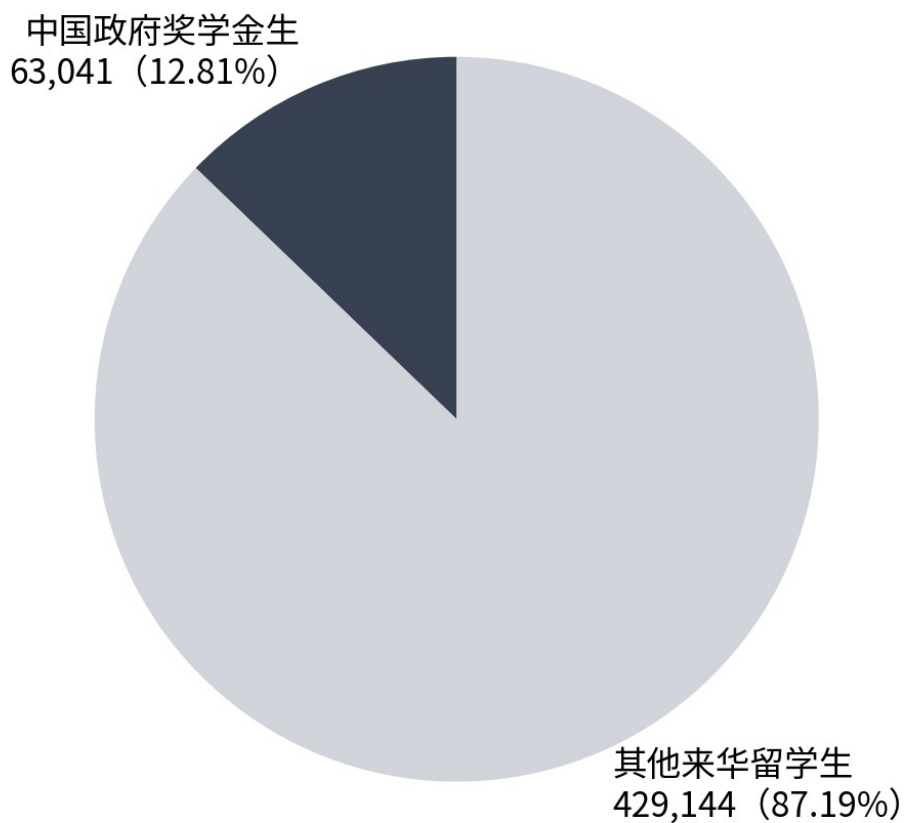
问题在于，资源稀缺性会改变，而政策和组织习惯调整较慢。当中国资本和产业能力明显增强、外资不再拥有过去那样的稀缺性时，继续按照“外国身份=稀缺资源”的旧映射配置资源，就会形成路径依赖。2008年统一内外资企业所得税，正是国家层面对这种变化的制度纠偏。[1][2]

2.4 2008—2026：从“身份优惠”向“目标型激励”转型，但尚未完成

2008年以后，企业层面的内外资制度逐步强调公平竞争和国民待遇；与此同时，个人层面仍保留某些外籍税收津贴、国际学生奖学金和人才便利。这说明转型并不是“全部取消外国优惠”，而是从普遍身份优惠转向特定目标优惠。

教育领域也出现类似轨迹。2018年来华留学生492,185人，其中中国政府奖学金生63,041人，占12.81%；87.19%为其他经费来源。[7] 2018年全国一般公共预算“来华留学教育”支出33.64亿元。[8] 2019年教育部明确强调入学门槛、质量标准和“趋同化管理”。[9] 2025—2026年CSCA标准化考试投入运行，国际本科招生进一步走向学术基准化。[10]

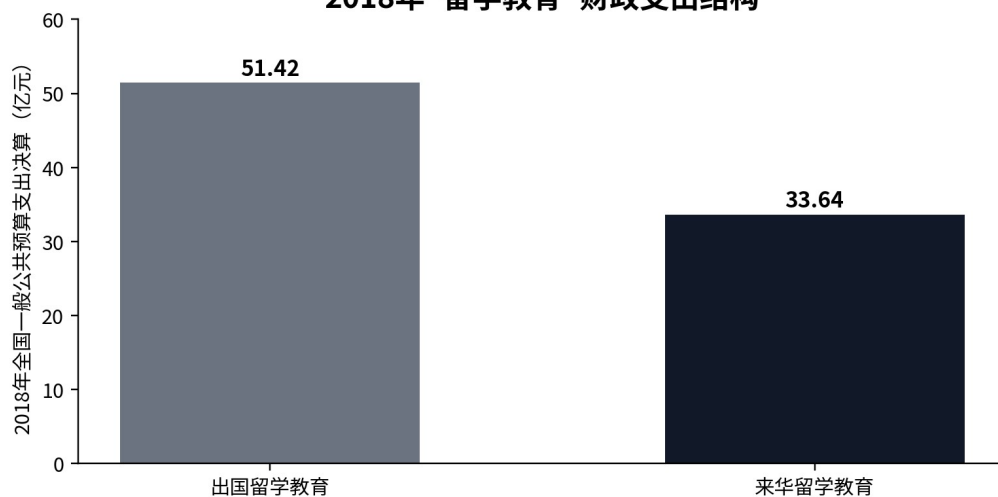
2018年来华留学生经费结构



总人数 492,185；“所有外国留学生都由财政供养”并不符合统计事实。

图 2 2018 年来华留学生中，中国政府奖学金生占 12.81%（教育部统计）

2018年“留学教育”财政支出结构



注：来华留学教育支出不等于“全部直接发给外国学生”，其中包含高校培养、管理等支出。

图 3 2018 年全国一般公共预算中“出国留学教育”和“来华留学教育”支出对比（财政部决算）

第三章 底层原因：九个机制共同决定“外国身份溢价”

“超国民待遇”并非一个原因，而是历史、发展主义、官僚激励与社会心理的叠加结果

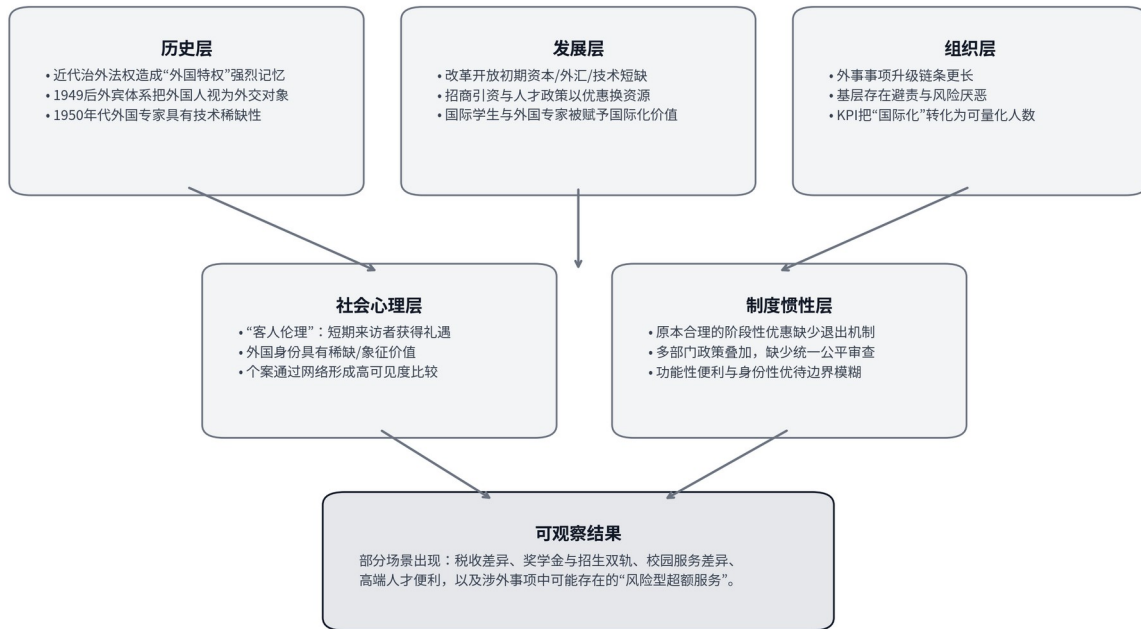


图4 形成机制：历史、发展、组织、心理与路径依赖的叠加

3.1 稀缺性溢价：最核心、也最容易被忽略

任何制度都会对稀缺资源支付溢价。改革开放早期，外国资本、技术和国际渠道的边际价值极高，因此为其提供优惠在经济学上相当于“支付获客成本”。同理，1950年代的外国专家因为掌握稀缺技术而获得专门生活服务。

这意味着一个重要判断：历史上很多差别待遇最初并不是为了建立身份等级，而是为了购买某种稀缺资源。但当稀缺性下降后，如果优惠仍按国籍保留，政策就会从“资源定价”退化为“身份租金”。这正是今天最需要审查的部分。

3.2 发展主义：效率目标长期压过程序公平

发展主义政策通常问的是“这项优惠能不能带来增长、投资、技术或国际影响力”，而不是首先问“同等条件的本国居民是否也能享受”。高速发展阶段，这种逻辑容易获得社会容忍，因为总量增长可以覆盖局部不公平感。

当经济进入成熟阶段，公众对程序公平和机会公平的权重会上升。于是旧政策面临同一问题的新评价函数：以前看“能不能把人吸引来”，现在还要看“为什么必须按国籍而不是按能力、需求或贡献来优惠”。

3.3 外事风险不对称：高敏感事件会自动获得更多组织注意力

涉外事项往往具有更长的内部报告链条、更高的跨部门协调成本和更复杂的声誉后果。基层工作人员即使没有任何“偏爱外国人”的主观倾向，也可能因为风险厌恶而选择更多汇报、更谨慎沟通和更高规格处理。

公共管理研究表明，在威胁、紧迫和高问责情境下，基层官员更容易采取避责策略；中国干部责任制研究也观察到责任再归因、转移风险等行为。[19][20] 因而，“外国人得到更多注意”在不少场景可能首先是一个组织风险函数，而不是价值观问题。

风险型优待的关键公式：若涉外事件的预期问责成本 > 普通事件的预期问责成本，理性的基层组织就会为涉外事件配置更多资源。

3.4 KPI 与委托—代理：国家目标在机构层面被“数量化”

中央层面的目标可能是“提升教育国际化质量”“吸引高层次人才”“增强国际影响力”。但到高校和地方机构，这些抽象目标必须变成可考核指标。最容易量化的往往是国际学生数量、外籍专家人数、国际合作项目数，而不是十年后的校友影响力或科研外溢。

于是产生经典的委托—代理扭曲：组织为了完成容易观测的指标，会降低获取“国际化对象”的边际成本，包括奖学金、宿舍、服务人员和活动资源。真正的问题不是国际化本身，而是把“外国身份数量”当成“国际化质量”的代理变量。

3.5 东道主—客人伦理：短期礼遇被错误延长为长期制度

中国社会有很强的“待客”规范：客人来访时主人提供更好的食物、空间和照顾，这在短期私人关系中完全正常。但国际学生、长期居民和就业外国人并不是临时客人。如果一套以“外宾”为对象的短期礼遇延伸到多年教育、住房和公共服务，就会与现代公民平等逻辑发生冲突。

因此需要把“接待礼仪”和“公共制度”分开：访问团可以被礼遇，长期居民则应当主要依据统一规则生活。

3.6 国际地位与信号：外国人的体验被当作国家形象样本

国家、城市、高校和企业都存在对外形象需求。外国访客或学生被认为可能把在华体验传播到海外，因此机构会把其个体体验与“中国形象”绑定。与普通本地用户相比，外国用户常被赋予额外的“外部传播价值”。

这种逻辑并非完全非理性：跨国口碑确实影响旅游、人才和投资。但如果机构只在外国用户面前提高服务，而没有把高标准制度化，就会向本国居民发送一个极其负面的信号——“不是做不到，只是没有把你当成同等重要的对象”。

3.7 制度碎片化：没有统一的“差异待遇审查机制”

教育、税务、人才、公安、外事、地方招商分别由不同部门形成政策。每个部门都能为自己的特殊安排找到局部合理性，但这些安排叠加后，公众看到的是“外国身份在多个场景反复获得特殊通道”。缺少跨部门的公平审查，正是局部理性导致整体不公平感的重要原因。

3.8 路径依赖：历史合理不代表今天仍合理

外籍津贴、外宾接待、高校国际化项目都具有典型的路径依赖：早期建立时有明确环境条件，后来条件变化，受益群体和执行组织却已经适应政策，改革成本随时间上升。没有“日落条款”的优惠很容易从临时工具变成长期权益。

3.9 可见度与公平心理：差别待遇的政治成本被低估

公众对公平的判断并不只看金额，还看程序和象征。同一所大学里，本国学生与国际学生的住宿差异，比一笔遥远的财政补贴更容易触发不公平感；同一窗口里外国人得到专人协调，也比复杂税收优惠更具冲击力。制度设计不能只计算财政成本，还必须计算“程序公平成本”和“身份尊严成本”。

第四章 各类场景：哪些是真正的优待，哪些只是合理差异

场景	正式差异程度	合理性基础	主要风险	证据等级
外籍个人税收津贴	高	降低国际流动人才迁移成本	按国籍而非按迁移成本区分	★★★★★
政府奖学金	中-高	教育外交、人才与国际网络	透明度、绩效与国内公平感	★★★★★
国际学生招生	中	不同教育体系与语言背景	学术门槛不一致、质量不可比	★★★★★
校园住宿/服务	机构差异大	语言与管理便利	身份性资源倾斜	★★★☆☆
高端人才签证/工作许可	高	稀缺技能与科研竞争	标准是否真正基于能力	★★★★★
公安/投诉处理	未知，可能局部存在	涉外风险与沟通成本	风险型超额服务、程序不平等	★★☆☆
就业与居留	外国人限制更多	劳动力市场与移民管理	不属于“超国民待遇”	★★★★★
政治权利	公民专属	国籍与主权原则	不属于“超国民待遇”	★★★★★

4.1 高校：最容易产生“身份比较”的场景

高校争议集中在三件事：入学标准、财政奖学金、住宿与日常管理。2018 年国际学生中政府奖学金生占 12.81%，说明“所有留学生都由财政供养”的叙述不成立；但政府确实以公共预算支持部分外国学生，这是一项明确的公共政策。[7][8]

政策是否合理，应当看三项而非一句“外国人也有奖学金”：第一，选拔标准是否有竞争性和学术门槛；第二，奖学金是否对应外交、科研或人才目标；第三，是否跟踪毕业质量、校友贡献和国际合作结果。美国、英国、日本都存在政府资助国际学生的制度，区别在于目标、选拔和透明度。[21][22][23]

住宿问题则更敏感。语言支持或集中住宿可以具有管理合理性，但“外国身份自动对应更高居住标准”就难以解释。最好的办法是把宿舍按房型和价格分层，允许所有学生按统一规则申请；对奖学金生的住房补贴也应明确其奖学金构成，而不是隐性地把国籍转化为生活等级。

4.2 税收：最典型的“身份型规则残留”

外籍个人津补贴免税是现行最清晰的身份差异之一。[12] 它曾服务于跨国公司和外籍人才引进，但今天更合理的改革方向，是把优惠基础从“外籍”改成“国际迁移成本”或“紧缺人才成本”。例如符合条件的跨境迁入人员，不论中国籍还是外籍，只要真实发生搬迁、双语教育等费用，都可以在限额和期限内获得同类扣除；或者由企业作为人才引进成本承担，并接受统一税务规则。

4.3 人才政策：差异可以保留，但必须“去国籍化、增能力化”

A 类外国高端人才和 K 字签证的政策逻辑比普遍外籍优待更容易辩护，因为对象本身已经按照科学、技术、创业和专业成就筛选。[17][18] 从制度设计看，这类政策的未来方向不是取消，而是进一步强化“技能、稀缺性、贡献”指标，减少“外国人”三个字本身的权重。

4.4 公安与行政服务：应把“高标准涉外处理”普惠化

如果外国人的投诉因为涉外风险而获得更高响应，最差的改革方式是把外国人的服务也降到低水平。正确方向应是把原本只在涉外事项中采用的标准化沟通、升级时限、责任人机制复制到所有公民。

例如建立统一服务等级协议（SLA）：根据人身安全、财产损失、紧急程度和证据情况决定优先级，而不是根据国籍决定；翻译需求可以作为功能性附加服务，但不改变案件本身的处置标准。这样既不制造“反向歧视”，也避免身份型优先。

4.5 商业服务：更多是市场信号，不应与公共权力混同

酒店、景区、商场对外国顾客提供英语服务或国际支付便利，是商业选择；只有在公共资源、公共权力或垄断平台中，这种差异才具有更强的公平义务。讨论“超国民待遇”时必须区分私人企业的客户分层和政府机构的公共服务平等。

第五章 公平的真正标准：不是“绝对一样”，而是差异必须可解释

5.1 三种平等必须同时看

平等类型	核心问题	政策含义
形式平等	规则文字是否一样？	防止公开身份特权
实质平等	不同群体是否面临不同客观障碍？	允许翻译、签证等功能性便利
横向公平	同等能力、贡献和需求的人是否得到相近待遇？	反对仅按国籍配置税收、住房和资源

“外国人和中国人必须在所有事情上完全一样”并不是成熟的平等观。一个不会中文的新来华学生需要额外语言说明，和残障人士需要无障碍设施一样，都属于弥补实际障碍。但如果两个学术水平相同、收入相同、居住需求相同的人，只因护照不同而长期享受不同税制或住宿标准，就需要更高强度的政策证明。

5.2 差异待遇的六项合法性测试

1. 合法目的：政策要解决什么具体公共问题——人才短缺、外交、语言障碍还是科研竞争？
2. 因果相关：外国身份本身与政策目标真的相关吗？如果“高技能”才是目标，就不应把国籍当成粗糙代理变量。
3. 必要性：有没有更少制造身份差异的替代方案？
4. 比例性：优惠规模是否明显超过其公共收益和实际障碍？
5. 透明度：受益条件、预算、期限和结果能否被公众审计？
6. 退出机制：当稀缺性、市场条件或政策效果变化时，能否自动调整或终止？

这套测试可以把情绪争论变成制度讨论。很多真正合理的特殊安排会顺利通过，例如翻译服务；一些战略人才政策也可以通过，只要标准足够清晰；最容易失败的是“因为一直这样做，所以继续这样做”的历史惯例。

5.3 为什么不能简单用“国际惯例”替代公平论证

Fulbright、Chevening、MEXT 说明国际学生奖学金是全球普遍的外交工具，但“别人也这样做”不能自动证明中国任何具体项目都合理。国际比较只能证明某种政策工具具有一般正当性，具体项目仍需接受成本收益和国内公平检验。

同理，全球人才竞争会让各国提供签证和税收激励，但最稳健的制度趋势是从“外国身份优惠”转向“高技能、紧缺领域、创新贡献和跨境迁移成本优惠”。这也更符合成熟移民国家的政策逻辑。

第六章 解决方法：从“身份型优待”转向“规则型开放”

改革目标不是“把外国人的服务拉低”，而是把差异待遇从身份逻辑改造成可解释、可审计的政策逻辑

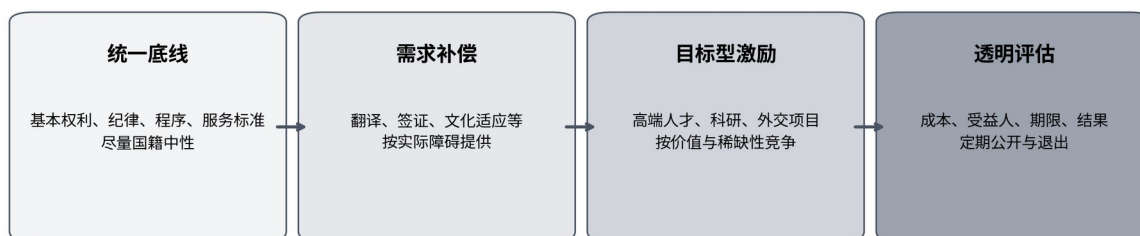


图5 改革总原则：统一底线、需求补偿、目标激励、透明评估

6.1 第一原则：统一底线

基本权利保护、纪律处分、学术诚信、公共安全、办事程序和服务时限应尽量国籍中性。同一类型的事件，应根据风险和事实而不是护照决定优先级。外国人需要翻译时可以增加翻译服务，但案件本身不应因此获得更高实体标准。

6.2 第二原则：把“外国人特殊需求”拆成可验证的实际成本

税收、住房、教育和行政服务中，凡是因为跨境迁移产生的真实额外成本，应当用“成本属性”而不是“国籍属性”识别。例如跨境搬迁、语言培训、国际证照转换等，可以设计为期限明确、额度有限、适用于所有符合条件的跨境人才的政策。

6.3 第三原则：战略优惠要竞争化，而不是身份化

高端人才、科研团队、国际学生奖学金可以保留，但应明确四个关键词：竞争、绩效、期限、退出。政策对象最好是“具备某种能力或承担某种项目的人”，而不是宽泛的“外国人”。

6.4 高校改革：把“国际化”从人数 KPI 改成质量 KPI

- 招生：以 CSCA、语言能力、学科基础和学校自主考核构成可比的最低学术基准；重点不是要求国际生参加中国高考，而是保证录取后能够完成同等课程要求。[10]

- 奖学金：公开每类奖学金的目标、名额、财政来源、覆盖项目、年度评审和退出规则；在可能情况下公布毕业率、学术表现和校友去向等聚合数据。
- 住宿：按房型、价格、奖学金类别和实际需求分配，不把国籍直接映射为住宿等级；若奖学金包含住宿，应把其作为明示的奖学金组成部分。
- 纪律：学术诚信、校纪和违法行为适用统一标准；任何因“怕涉外影响”而降低纪律执行都会同时损害国际学生群体的声誉。
- 国际化考核：降低“外国学生人数”权重，提高国际合作科研质量、联合课程质量、毕业表现、跨文化课程供给和长期校友网络等指标。

6.5 税收改革：从“外籍津贴”过渡到“跨境人才成本扣除”

现行外籍津补贴政策延续至 2027 年底，为制度转换提供了清晰时间窗口。[12] 可以在届满前评估三种方案：第一，全面并入居民个人专项附加扣除；第二，建立国籍中性的“跨境迁入人才费用扣除”；第三，保留少数紧缺人才项目，但以岗位和贡献而非护照识别。

最重要的是避免突然取消造成用工合同和国际人才预期冲击。改革可以采用三年递减、存量合同过渡和新政策替代的方式，使公平和人才竞争同时兼顾。

6.6 外事与公共服务改革：用风险分类替代身份分类

建议各地公共服务机构把“涉外事项”从自动高等级事件改造为标准化风险分类：人身安全、重大财产损失、未成年人、外交人员、群体事件等可以决定升级等级；普通外国游客的消费纠纷不应仅因国籍自动升级。

同时，应把成熟的涉外服务能力普惠化：明确首问负责、响应时限、跨部门转办、书面反馈和投诉复核。这样改革的方向是“本国居民也获得高质量程序”，而不是“让外国人也体验低效率”。

6.7 建立“差异待遇清单”和年度公平审查

可以由国务院层面或跨部门机制建立面向外国自然人的政策清单，至少列明：政策名称、依据、目标、受益条件、财政成本、与中国公民制度的差异、有效期和评估结果。任何新增国籍差异政策都应通过前述六项合法性测试。

这种清单的价值在于解决制度碎片化。单个部门看到的是“我的政策有理由”，公众看到的却是多部门优惠叠加。只有把政策放在同一张表里，才能判断是否形成过度累积。

6.8 给优惠设置日落条款：消灭“永久临时政策”

所有为了吸引特定资源而设置的优惠，原则上都应设 3—5 年复审或自动失效条款。复审至少回答：目标资源是否仍稀缺、优惠是否真正改变了行为、是否存在更低成本替代工具、国内公平成本是否上升。

6.9 公开数据，减少谣言与选择性传播

政府和高校越缺少聚合数据，网络越容易被极端个案支配。建议定期公布国际学生总量、经费类型、奖学金占比、招生与毕业质量、纪律处分的聚合统计，以及人才项目的行业分布和留存结果。

透明度本身就是治理工具。2018 年教育部公开“奖学金生占 12.8%”这一数据，就能直接纠正“所有留学生都免费”的错误印象。[7][9]

6.10 防止改革走向另一极端：反外国人不是平等

取消不合理身份优待，不等于合理化排外、歧视或降低外国人的基本权利保护。中国宪法明确保护在中国境内外国人的合法权利和利益，同时要求外国人遵守中国法律。[24] 成熟制度的目标是“既不因为外国身份额外抬高，也不因为外国身份额外贬低”。

第七章 改革路线图：怎样在不损害开放的情况下提高公平

阶段	时间	重点动作	关键指标
第一阶段	0—12 个月	建立跨部门差异待遇清单； 高校住宿与奖学金透明化； 公共服务统一 SLA；启动外籍税收政策评估	公开率、投诉差异、政策清单完整度
第二阶段	1—3 年	国际学生质量 KPI 替换人数 KPI；跨境人才成本税制试点；国籍中性的风险分级处置	毕业质量、人才留存、服务时限差距
第三阶段	3—5 年	将成熟改革写入法规和财政绩效框架；所有国籍差异政策建立日落复审	差异政策数量、成本收益、公众公平感

7.1 优先级一：先改“高可见度、低战略价值”的差异

最应该优先改革的不是高端科学家签证，而是那些公共收益很低、却极易制造身份不平等感的校园生活差异、窗口服务优先、隐性接待标准等。它们的改革成本低、社会收益高。

7.2 优先级二：保留“高战略价值、可量化回报”的激励

科研、关键技术、国际领导力网络等项目可以继续投入，但必须把回报指标前置。一个真正成功的国际奖学金项目，不应只报告“招了多少人”，而应报告“培养了什么人、形成了什么网络、产生了什么长期合作”。

7.3 优先级三：改革官僚激励而不是只要求基层“不要优待”

如果基层工作人员仍然认为涉外事件一旦升级就会带来额外问责，那么一句“中外一视同仁”无法改变行为。必须同步改变事件分类、升级规则、责任边界和舆情处置机制，让正确按程序办事本身成为最安全的选择。

7.4 优先级四：把公平评价纳入政策成本收益

传统政策评估往往只计算财政成本和经济收益。未来应增加两类指标：程序公平差距和社会信任成本。某项优惠即使能带来少量人才，如果持续制造强烈的规则不平等感，也可能得不偿失。

第八章 更深层的制度启示

8.1 “超国民待遇”本质上是发展阶段转换不完全

一个资源贫乏、急需外资和技术的国家，愿意向外部稀缺资源支付溢价；一个资本、技术和人才能力显著增强的国家，则更需要用稳定规则而不是身份优惠吸引全球资源。两种发展阶段对应不同制度。当前争议的实质，是部分制度仍停留在“资源极度稀缺时代”，而社会已经进入“规则公平和制度质量更加重要”的阶段。

8.2 最成熟的开放，不是对外国人更好，而是对所有人规则更好

真正国际化的标志，不应是外国人到来后临时配置一套高标准服务，而应是任何人进入制度后都能获得清晰、可预测、可申诉的程序。外国人只在语言和跨境手续上获得额外帮助。

8.3 对外开放与国民平等不是零和关系

如果把任何外国人才优惠都定义为“超国民待遇”，会让政策走向封闭；如果把任何国际化目标都视为优待理由，又会损害国内合法性。成熟制度需要把开放政策的收益和公平成本同时纳入。

最优解不是“外国人和中国人一模一样”，而是：同等事实、同等责任、同等公共标准；不同障碍给予必要补偿；真正稀缺的能力通过公开竞争获得激励。

8.4 最值得警惕的是“身份成为必经之路”

从更一般的制度视角看，任何长期稳定的特权都来自一条“身份—资源”的固定映射：只要具备某种身份，就不再需要证明需求和价值。改革的核心就是切断这条映射，把资源重新连接到可验证的需求、能力、贡献和风险。

结论：从“外国身份溢价”走向“规则型开放”

外国人在中国的所谓“超国民待遇”不能用一个单一原因解释。近代治外法权留下了深刻的身份特权记忆；新中国早期外事体系把外国人视为外交与形象对象；1950年代外国专家和改革开放初期外资又具有真实稀缺性；随后国际化 KPI、官僚风险规避、东道主礼遇和制度惯性把这些历史逻辑部分保存下来。

因此，最重要的判断不是“有没有外国人得到过优待”，而是某项差异究竟属于哪一种：弥补实际障碍、购买稀缺公共价值，还是纯粹因为外国身份。前两类可以存在，第三类应逐步退出。

中国过去已经完成过一次重要转型：2008 年企业所得税统一，把外资企业从普遍身份优惠转向更公平的市场规则。[1][2] 今天个人层面的税收、教育、公共服务和人才政策也可以完成类似升级——从“外国人优惠”转向“跨境人才政策”“国际教育政策”“功能性便利”和“统一公共服务”。

最终目标可以概括为一句话：

开放不靠身份特权维持，平等也不靠降低服务实现；成熟国家以可预测的规则吸引世界，以一致的程序赢得本国人的信任。

附录 A 一个可直接使用的“差异待遇审查表”

审查问题	是/否	说明
1. 这项政策是否明确区分外国人与中国公民？	☐	若否，一般不属于本报告意义的身份差异
2. 差异是否来自语言、签证、跨境迁移等客观障碍？	☐	若是，优先归为功能性便利
3. 是否存在明确公共目标，如紧缺人才、科研或政府间交换？	☐	要求目标可验证
4. 是否可以用能力/需求/贡献替代国籍作为识别条件？	☐	若可以，应优先改为国籍中性
5. 优惠规模是否与目标收益相称？	☐	进行比例性检验
6. 预算、名额、条件和结果是否公开？	☐	缺少透明度时风险上升
7. 是否设有年度评审、退出和日落条款？	☐	防止阶段性政策永久化
8. 同一机构是否同时存在本国居民明显低标准服务？	☐	若是，应优先提高普遍标准

附录 B 关键数据与事实核对

指标	数值/规则	来源
2018 年来华留学生总数	492,185 人	教育部[7]
2018 中国政府奖学金生	63,041 人，占 12.81%	教育部[7]
2018 来华留学教育财政支出	33.64 亿元	财政部[8]
外籍个人津补贴免税政策	延续至 2027-12-31	财政部/税务总局[12]
外国人在华就业	原则上需要工作许可；岗位有相关条件	人社部/国家移民管理局[13]
永久居留外国人	除政治权利等外，原则上与公民享相同权利义务	多部门办法[15]
K 字签证	2025-10-01 起施行，面向外国青年科技人才	国务院[17]
CSCA	面向来华攻读本科的国际学生标准化考试	国家留学基金委相关平台[10]

参考文献与资料来源

- [1] 财政部/新华社：《企业所得税法获通过 外资超国民待遇走向终结》，2007-03-16。 https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caijingshidian/xinhuanet/200805/t20080519_25957.htm
- [2] 全国人大/财政部：《关于〈中华人民共和国企业所得税法（草案）〉的说明》，2007；《中华人民共和国企业所得税法》，2007。
- [3] Julia Lovell, “The Uses of Foreigners in Mao-Era China: ‘Techniques of Hospitality’ and International Image-Building in the PRC, 1949–1976,” Transactions of the Royal Historical Society, 2015.
- [4] Cambridge/Modern Asian Studies: Treaty-port Shanghai、extraterritorial regime 相关研究；Robert Bickers 等关于上海公共治理与租界制度的研究。
- [5] 外交部资料：《中国近代外交史——领事裁判权》；中国社会科学网关于近代治外法权和领事裁判权研究。
- [6] Cambridge, “Technology diplomacy in early Communist China: the visit to the Jingjiang Flood Diversion Project in 1952,” 2024；Austin Jersild 等关于中苏专家合作研究。
- [7] 教育部：《2018 年来华留学统计》，2019-04-12。 https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201904/t20190412_377692.html
- [8] 财政部：《2018 年全国一般公共预算支出决算表》，其中来华留学教育 33.64 亿元。 https://yss.mof.gov.cn/2018czjs/201907/t20190718_3303195.htm
- [9] 教育部国际司：《就来华留学相关问题答记者问》，2019-07-19，强调质量规范、入学门槛、趋同化管理与奖学金评审。
- [10] CSCA 来华留学本科入学学业水平测试官方网站：考试介绍、2026 考试安排。 <https://csca.cn/about/examintro>
- [11] 2026 年中国政府奖学金国别双边项目招生简章（中南大学等高校公开文件），含学费、住宿、生活费与医疗保险标准。
- [12] 财政部、税务总局：《关于延续实施外籍个人有关津补贴个人所得税政策的公告》（2023 年第 29 号），执行至 2027-12-31。

- [13] 人力资源社会保障部等：《外国人在中国就业管理规定》（现行有效文本）。
- [14] 《中华人民共和国出境入境管理法》。
- [15] 多部门：《外国人在中国永久居留享有相关待遇的办法》，2012。
- [16] 人力资源社会保障部：《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》（2024 年修订）。
- [17] 国务院令 第 814 号：修改《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》，增设 K 字签证，2025-10-01 施行。
- [18] 外国人来华工作许可服务指南及外国人来华工作分类标准：外国高端人才 A 类便利措施。
- [19] Jiayuan Li, Xing Ni & Rui Wang, “Blame Avoidance in China’ s Cadre Responsibility System,” The China Quarterly, 2021.
- [20] “Blame avoidance of street-level bureaucrats in 5G NIMBY crisis decision making,” International Journal of Disaster Risk Reduction, 2022.
- [21] U.S. Department of State, Fulbright Foreign Student Program / Program Overview：以双边教育交流、互相理解为目标，采用竞争性、择优选拔。
- [22] UK Chevening Scholarships：英国政府国际奖学金，面向全球未来领导者，强调长期关系网络与战略议题。
- [23] 日本文部科学省（MEXT）：国费外国人留学生制度与 2026 招生资料。
- [24] 《中华人民共和国宪法》第 32—34 条：保护外国人的合法权利和利益；公民的政治权利由宪法和法律规定。

证据强度说明

★★★★★：法律、法规、官方统计或明确政策文本；★★★★：官方公开信息与多源一致材料；★★★：机构层面公开案例或高质量学术研究；★★：机制推断具有理论和局部证据，但缺少全国性数据；★：舆论个案，不能用于总体判断。

本报告对“公安/行政处理是否普遍存在外国人优先”仅给出机制解释，不把它写成已被全国数据验证的事实。这一区分是理解整个议题最重要的研究纪律之一。